小包公·法律AI

小包公 LawAgent智能助手



- 广东省高校人工智能法律应用重点实验室产学研基地
- 广东博维创远科技有限公司

公司介绍



小包公·法律AI

小包公 · 法律AI(广东博维创远科技有限公司）成立于2016年6月6日，由华南师范大学法学院王燕玲教授创办，是广东省高校人工智能法律应用重点实验室产学研基地，研发团队由法学教授、计算机教授，人工智能专家、实务办案专家等人员组成，专注于法律与人工智能的深度融合，在法律科技领域，小包公 · 法律AI正以独特的双轨模式和强大的技术实力，引领法律服务的数字化转型浪潮。小包公不仅拥有先进的通用人工智能技术，还深度融合了法律大模型，致力于为法律行业提供高效、精准的智能化解决方案。

核心团队

小包公·法律AI

王燕玲| 创始人 & CEO



- 教授，博士生导师
- 广东省十大青年法学家
- 广东省高校人工智能法律应用重点实验室主任
- 广东省法学会数字法学研究会会长
- 全球人工智能法学教育联盟秘书长
- 中国法学会网络与信息法学研究会常务理事
- 中国法学会案例法学研究会常务理事
- 中国法学会海关法学研究会常务理事

技术研发团队

汇聚由英国高盛回归的顶尖人工智能专家，提供核心算法支持。

法律实务团队

由资深法学教授与一线实务办案专家组成，确保合规与专业深度。

发展历程

小包公·法律AI

2016

6月6日，**小包公•法律AI**成立

2017

智能量刑预测系统发布

2018

智能类案检索系统发布

2019

智能法律法规检索系统发布

2020

智能量刑偏离监测系统发布

智能刑事证据审查系统发布

2021

法律实证分析系统发布

首届**“小包公杯”**粤港澳大学生法律实证分析征文比赛成功举办

2022

企业风控大师系统发布

企业数字一体化系统发布

行政处罚智能化系统发布

2023

大数据法律监督智能系统发布

刑事证据及文书智能生成系统发布

法院案件全流程审判智能辅助系统发布

案件质量评查系统发布

2024

智能法律专家（类案智推）系统发布

律师全流程智能办案系统发布

智能法审系统发布

全球人工智能法学教育联盟发起成立

2025

刑事案件智能办案一体化系统发布

人伤理赔智能诉讼系统发布

仲裁案件智能办案全流程系统发布

批量诉讼处理系统发布

2026

法律智能体、Agent发布

行政执法、行政案件审查系统发布

行政复议、规范性文件审查系统发布

高校人工智能法律实训联盟发布成立

智能行政处罚系统发布

案件质量评查系统发布

技术路径

小包公·法律AI

企业	金融	律所	公安	检察	法院	调解	仲裁	司法局	政法委	政府	涉外
证据材料智能解析	证据体系智能构建	事实要素模型构建	智能归纳争议焦点	承保规则模型构建	承保要素智能抽取	批捕条件智能判断	证据程序智能审查	诉讼主体智能审查	双方证据智能审查	仲裁员智能分案	仲裁管辖智能判断
证据体系智能构建	案件信息智能抽取	类案智能推送	证据智能体问答	承保审查报告生成	人伤理赔智能诉讼	证据三性实体判断	智能量刑预测	诉辨情况智能分析	智能生成裁判说理	仲裁程序智能审查	批量处理仲裁纠纷
案情概要智能生成		文书智能生成		批量案件智能处理		智能生成文书		智能生成庭审笔录	智能生成文书	智能生成文书	

法律AI应用场景

小包公法律内容大模型能力平台

感知能力			推理能力			大模型能力	语言理解能力	知识问答能力	分析推理能力	文本生成能力
OCR识别	智能编目		要素提取	争议识别		要素抽取	规则问答	案由识别	提纲生成	
证据识别	文档处理		矛盾识别	规则引擎		文本摘要	案例问答	案情分析	报告生成	
						关系抽取	案情问答	裁判说理	文书生成	

预训练　指令精调　偏好学习　评估测试　法律专家团队优调

司法案例库　法律法规库　裁判文书库　检察文书库　行政处罚文书库　合同模板库　法律书籍库　……

通用大模型

deepseek　通义千问

小包公·法律AI



小包公·法律AI 完整产品架构图

从 IaaS 到 MaaS 再到 SaaS 的全栈法律智能化解决方案

法律垂直大模型 | 双引擎架构 | 产学研一体化 | 安全合规可控

SaaS 应用层（场景应用）

全场景法律AI应用矩阵

覆盖G端（政府/司法）、B端（企业/律所）、C端（个人用户）全领域

司法与政法系列

- 法院智能审判系统
- 检察院融合履职系统
- 公安刑事辅助系统
- 智能量刑预测系统
- 智能调解系统
- 司法尽调系统

行政与监管系列

- 行政处罚辅助系统
- 行政复议一体化系统
- 市场监管系列系统
- 应急管理执法系统
- 住建执法监督系统
- 税务执法辅助系统
- 生态环境执法系统
- 文旅执法监管系统
- 文广（文旅广播）监管系统

海关与缉私系列

- 海关智能监管系统
- 缉私局执法辅助系统
- 跨境风险预警系统
- 涉案物品智能识别
- 通关合规审查系统

企业与商业系列（B端）

- 企业AI法务官
- 智能法律专家系统
- 合同管理系统
- 合同起草助手
- 合同审核系统
- 合同风险评估
- 合同模版库
- 合同智能比对
- 法务知识库
- 法审 系统（保险）
- 诉宝平台（诉保系统）
- 合同管理系统
- 司法尽调系统
- 合规管理系统
- 法务开放平台
- 法律文书生成智能体
- 法律实证分析平台
- 法律大数据分析平台

个人与公共服务系列（C端）

- 智能法律咨询
- 法律文书生成
- 案件风险评估
- 诉讼/仲裁指引
- 法律知识问答
- 维权与导诉助手
- 劳动仲裁助手
- 婚姻家事助手
- 交通事故助手

通用支撑能力（全应用共享）

- 统一用户中心（SSO/多租户）
- 统一工作台（任务/消息/待办）
- 知识与数据检索（问答/检索/推荐）
- 数据可视化看板（BI/统计/预警）
- 移动应用（APP/小程序）
- 开放API服务（标准API/Webhook）

MaaS 模型与能力层（中台能力）

法律垂直大模型能力（Legal LLM）

- 法律知识理解（法条/案例/裁判）
- 法律逻辑推理（要件/规则/论证）
- 文书生成与审查（起草/审核/润色）
- 多模态理解（文本/语音/图片/文档）
- 法律问答与对话（专业咨询/答疑）
- 案例类比与检索（相似案例推荐）

双引擎架构

- 大模型引擎（通用能力/生成式）
- 知识引擎（检索/推理/规则）

法律知识中台

- 法律知识图谱（实体/关系/图谱）
- 案例库中台（裁判文书/案例库）
- 法规库中台（法律法规/规范性文件）
- 合同库中台（模板/条款/范本）
- 行政处罚库（裁量/案例/依据）
- 行业知识库（保险/金融/用户等）

能力中台

- 工作流引擎（流程编排/自动化）
- 规则引擎（规则配置/执行）
- 检索引擎（语义检索/混合检索）
- 向量引擎（向量化/相似度）
- 数据分析引擎（BI/统计/可视化）
- AI Agents 智能体工厂（任务拆解/智能体编排）

数据中台

- 数据接入与整合（多源异构接入）
- 数据清洗与加工（标准化/去重/结构化）
- 数据资产管理（目录/血缘/质量）
- 数据服务API（标准化服务输出）

IaaS 基础设施层（资源层）

计算资源

- 计算实例（云主机/裸金属）
- GPU/AI加速（训练/推理）
- 容器服务（K8s/容器编排）
- 弹性伸缩（Auto Scaling）

存储资源

- 对象存储（非结构化数据）
- 块存储（数据库/文件）
- 备份与容灾（多副本/异地容灾）

网络资源

- VPC专有网络（安全隔离）
- 负载均衡（高可用/弹性）
- CDN加速（内容分发）

安全资源

- 防火墙/WAF（网络安全）
- DDoS防护（攻击防护）
- 安全审计（日志/合规）
- 密钥管理（KMS）

基础设施管理与运维

- 资源监控（资源编排/生命周期）
- 监控告警（基础设施监控）
- 自动化运维（巡检/自愈/执行）
- 成本管理（成本分析/优化）
- 容量管理（容量预测/规划）
- 补丁与漏洞管理（安全加固/更新）

部署形态

- 公有云部署（弹性扩展/按需付费）
- 私有云部署（数据可控/专属资源）
- 混合云部署（灵活组合/平滑迁移）
- 本地化部署（安全合规/自主可控）
- 信创环境适配（国产化/自主可控）

跨层能力与治理保障

- 统一身份与权限（SSO / RBAC / ABAC）
- 数据安全与隐私（加密/脱敏/审计）
- 知识与数据治理（元数据/标准/质量）
- AI安全与合规（内容安全/算法合规）
- 审计与日志中心（操作日志/行为审计）
- 运维监控与告警（可观测性/日志审计）
- DevOps与持续交付（CI/CD/自动化部署）
- 计量计费与资源管理（多租户/配额/计费）
- 生态与合作伙伴管理（渠道/开发者生态）

核心价值

- ✓ 全栈自主可控，安全合规有保障
- ✓ 法律垂直深度，专业准确可靠
- ✓ 场景覆盖全面，开箱即用更快快
- ✓ 开放生态协同，持续进化更智能

产品矩阵

小包公·法律AI

数字法学

- 法律实训课
- 智能法律专家
- 法律实证分析
- 智能类案检索
- 智能法规检索

数字法院

- 案件智能审判全流程
- 案件质量评查
- 法治地图云平台

数字检察

- 融合履职暨刑事办案
- 大数据法律监督
- 智能量刑预测
- 智能量刑偏离监测

数字市监

- 行政案件质量评查
- 行政处罚案件办理
- 公平竞争审查
- 企业合规审查
- 行政复议智能答复
- 市监智能问答

数字司法

- 智能行政复议一体化
- 智能行政处罚
- 智能法律援助
- 智能法律咨询
- 人民调解
- 商事调解
- 金融调解

数字仲裁

- 仲裁智能办案全流程
- 仲裁案件质量评查

产品矩阵

小包公·法律AI

数字金融

- 数字保险/数字银行
- 智能法审
- 保险理赔智能系统
- 批量诉讼处理

数字律所

- 智能证据归类
- 案件智能分析
- 类案智能推送
- 智能文书生成

数字企业

- 企业数字一体化
- 企业风控大师
- 合同智能起草
- 合同智能审查

涉外法治

- 香港法律大模型
- 澳门法律大模型
- 台湾法律大模型

智能普法

- 智能诉讼系统
- 智能法律问答

智能调解

- 人民调解
- 商事调解
- 金融调解

应用客户案例

小包公·法律AI

政府机关代表

湖北省检察院	广州市检察院	清远市检察院
宜昌市检察院	合肥市检察院	黄山市检察院
锡林郭勒盟检察院	西双版纳州检察院	三门峡市检察院
广州互联网法院	广州黄埔区法院	广州花都区法院
贵州省委政法委	广州市委政法委	黄埔区委政法委
湛江市司法局	马鞍山市司法局	绵阳市司法局
佛山市市监局	广东省药监局	河源市司法局

企业代表

泛微 weaver
申能财险
Liberty 利宝保险
中交广州航道局有限公司 CCCC GUANGZHOU DREDGING CO.,LTD.
公诚咨询 GCMC
CHINAGAS 中燃科技
致远互联 SEEYON.com
陕建 SCEGC
普莱柯生物 PULIKE BIO-ENGINEERING
中国葛洲坝集团 CGGC
中建八局
陕西省国际信托股份有限公司 SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO., LTD.

高校代表

中国人民大学 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA
中国政法大学 CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW
浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY
北京师范大学 BEIJING NORMAL UNIVERSITY
中山大学 SUN YAT-SEN UNIVERSITY
东南大学 SOUTHEAST UNIVERSITY
厦门大学 XIAMEN UNIVERSITY
暨南大学 JINAN UNIVERSITY
华南师范大学 SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY
安徽大学 Anhui University
海南大学 HAINAN UNIVERSITY
湘潭大学 Xiangtan University

荣誉资质

- 核心发明专利及软著近百项
- 自研模型通过国家网信办深度算法备案
- 国家高新技术企业
- 专精特新中小企业
- ISO9001质量管理体系认证
- 网络安全等级保护认证
- 国家“双软认证”
- 荣获全国政法智能化建设智慧司法创新产品荣誉
- 广东省人工智能法律应用重点实验室产学研基地
- 华南师范大学人工智能法律应用研究中心产学研基地



















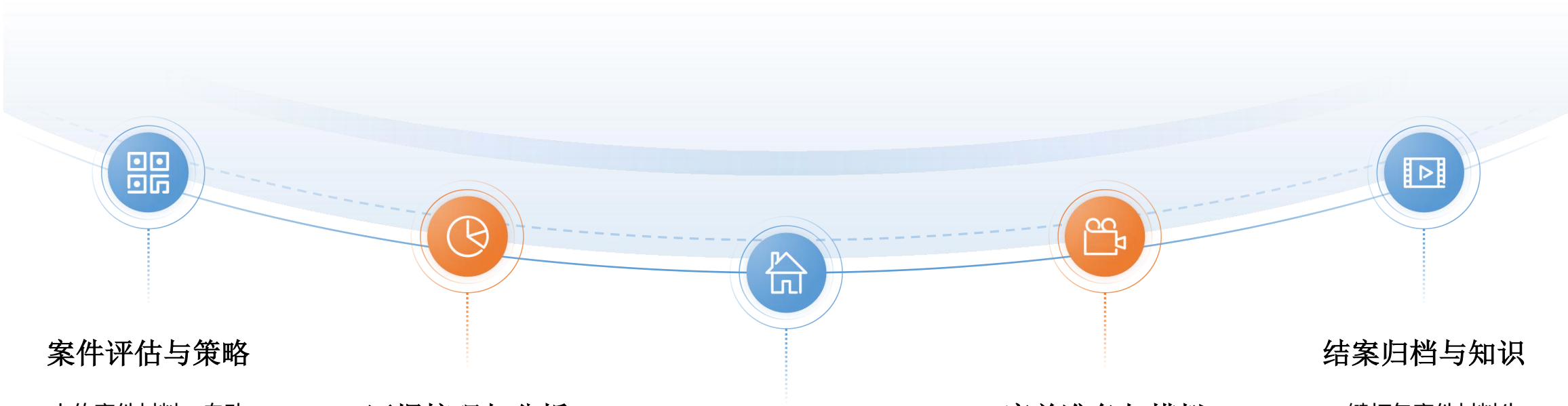
律师业务，是否也面临这些效率瓶颈？

小包公·法律AI

信息过载 · 重复劳动 · 专业广度与深度难以兼顾



小包公 LawAgent智能助手：全流程智能化赋能律师业务



案件评估与策略

上传案件材料，自动提取核心要素，精准类案推送与裁判预测，科学制定接案策略。

证据梳理与分析

自动分类证据生成目录，可视化证据链图谱，智能识别矛盾点与瑕疵，完善质证策略。

法律研究与文书

一站式法条+案例+观点研究报告，智能生成起诉状、答辩状等专业文书，自动校验格式。

庭前准备与模拟

自动归纳争议焦点，模拟对方视角预测庭审发问，生成发问提纲与辩论要点。

结案归档与知识

一键打包案件材料生成结案报告，沉淀办案策略与文书为团队知识资产，实现经验传承。

1.案件评估与策略

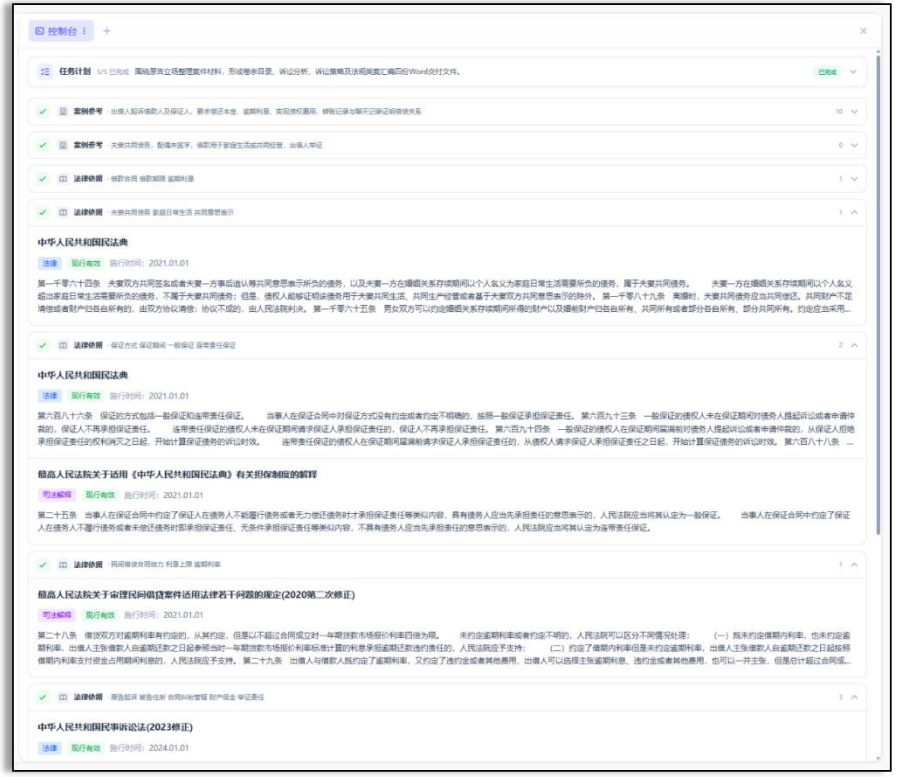
系统支持上传起诉状、答辩状、证据清单、合同文本、聊天记录等多类型案件材料，AI 自动识别案件类型与案由，精准抽取当事人主体、法律关系、诉讼请求、争议事实、时间节点、涉案金额等核心要素，并按逻辑结构自动生成案情摘要。原本需要律师数小时甚至数天的人工通读梳理工作，现在几分钟内即可完成，帮助律师在接案阶段迅速、全面、准确地构建案件全貌认知，为后续策略制定打下坚实基础。





1.案件评估与策略

系统基于已提取的案件核心要素，从案由、当事人身份、争议焦点、涉案标的、证据情况、管辖法院等多个维度，智能检索匹配高度相似的同类生效案例。通过可视化图表直观展示类案的判决结果分布、案件整体胜诉率、不同裁判观点倾向，同时提炼同类案件中的裁判规则、法院裁判尺度与关键裁判说理。帮助律师快速把握同类案件的司法实践现状，为接案评估、风险研判、诉讼策略制定、庭审思路搭建提供坚实的大数据参考依据，有效减少经验判断带来的主观偏差，降低案件决策风险，辅助律师更加客观地预判案件整体诉讼走向。



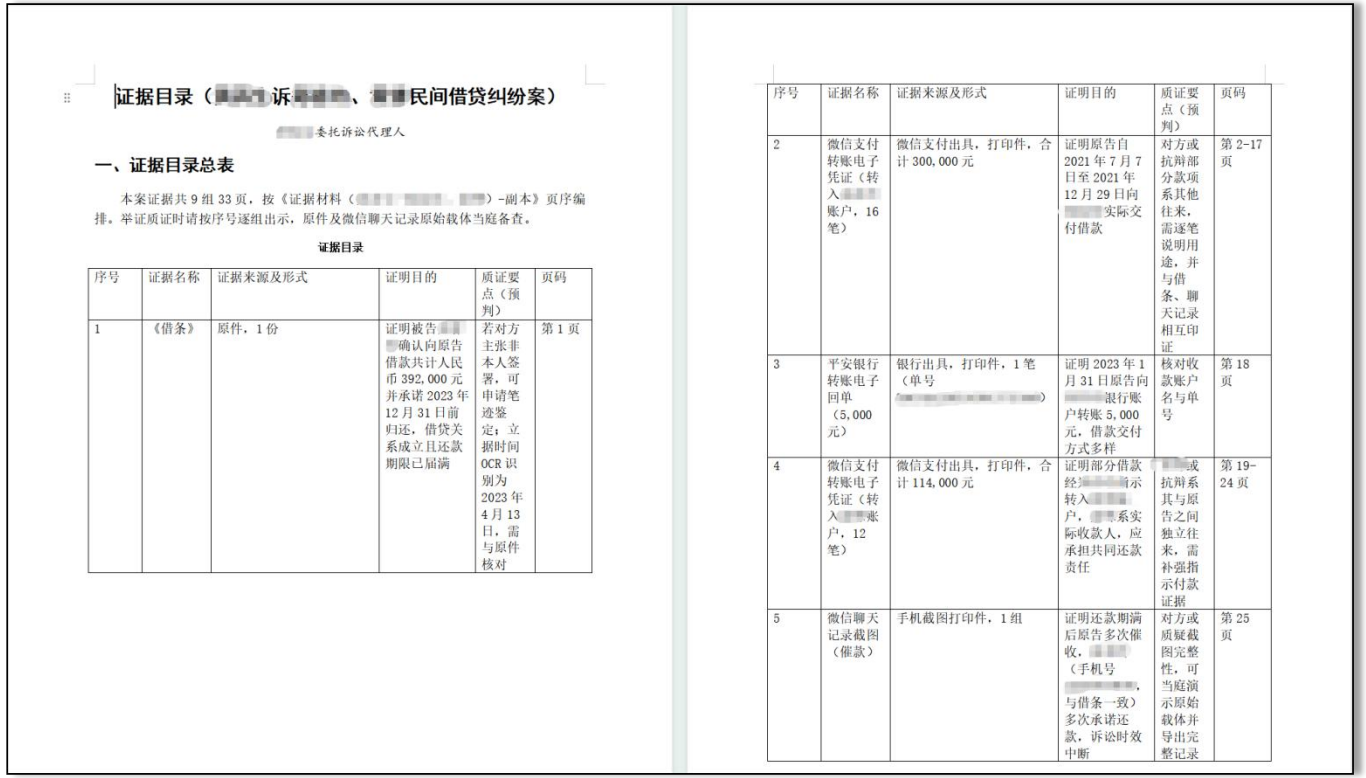


2.证据梳理与分析

律师处理案件时往往需要面对数量庞大、格式杂乱的案卷材料，人工完成证据甄别、归类、编制目录耗时耗力，还容易出现分类错漏、格式不统一等问题。上传全量案卷材料之后，系统可自动识别书证、物证、电子数据、证人证言、鉴定意见等不同证据类型，对各类材料进行智能分拣归类；同时按照实务办案通用规范，一键自动生成格式严谨、要素齐全的标准化证据目录，完整标注证据名称、证据来源、证明目的、页码等关键信息。省去人工逐份甄别、手动排版整理的重复劳动，大幅减轻案卷整理的事务性负担，把律师从机械繁琐的文书整理工作中解放出来，将更多精力聚焦于案件法律分析与庭审策略打磨。



自动解析
编目分类



证据目录（[redacted]诉[redacted]、[redacted]民间借贷纠纷案）

[redacted]委托诉讼代理人

一、证据目录总表

本案证据共 9 组 33 页，按《证据材料（[redacted]）-副本》页序编排。举证质证时请按序号逐组出示，原件及微信聊天记录原始载体当庭备查。

证据目录

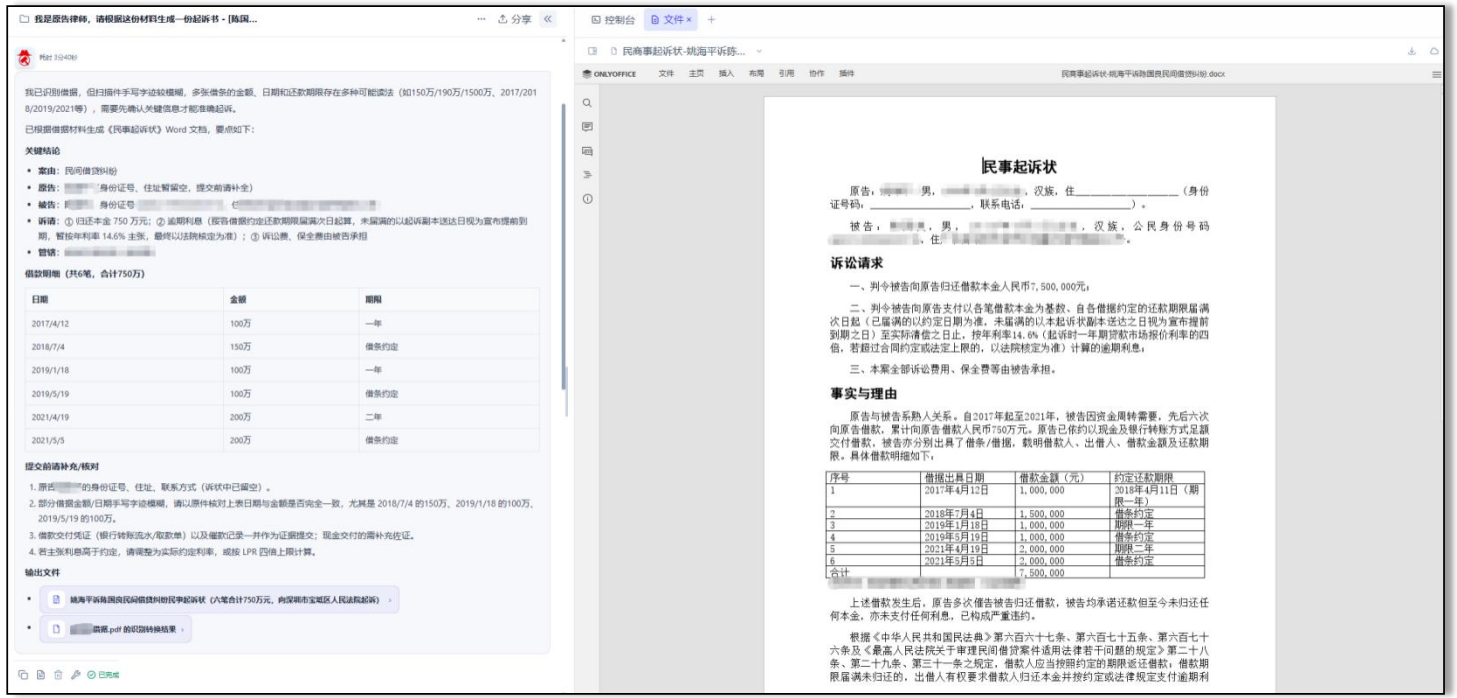
序号	证据名称	证据来源及形式	证明目的	质证要点（预判）	页码
1	《借条》	原件，1 份	证明被告[redacted]确认向原告借款共计人民币 392,000 元并承诺 2023 年 12 月 31 日前归还，借贷关系成立且还款期限已届满	若对方主张非本人签署，可申请笔迹鉴定；立据时间 OCR 识别为 2023 年 4 月 13 日，需与原件核对	第 1 页
2	微信支付转账电子凭证（转入[redacted]账户，16 笔）	微信支付出具，打印件，合计 300,000 元	证明原告自 2021 年 7 月 7 日至 2021 年 12 月 29 日向[redacted]实际交付借款	对方或抗辩部分款项系其他往来，需逐笔说明用途，并与借条、聊天记录相互印证	第 2–17 页
3	平安银行转账电子回单（5,000 元）	银行出具，打印件，1 笔（单号[redacted]）	证明 2023 年 1 月 31 日原告向[redacted]银行账户转账 5,000 元，借款交付方式多样	核对收款账户名与单号	第 18 页
4	微信支付转账电子凭证（转入[redacted]账户，12 笔）	微信支付出具，打印件，合计 114,000 元	证明部分借款经[redacted]指示转入[redacted]户，[redacted]系实际收款人，应承担共同还款责任	[redacted]或抗辩系其与原告之间独立往来，需补强指示付款证据	第 19–24 页
5	微信聊天记录截图（催款）	手机截图打印件，1 组	证明还款期满后原告多次催收，[redacted]（手机号[redacted]，与借条一致）多次承诺还款，诉讼时效中断	对方或质疑截图完整性，可当庭演示原始载体并导出完整记录	第 25 页

3.法律研究与文书撰写

实务办案中针对各类疑难法律问题，传统检索方式需要翻阅大量法条、案例资料，耗费大量时间筛选有效信息。用户输入具体法律争议问题，系统即可秒级拆解、解析案件核心争议焦点，输出案件核心法律定性结论，梳理案件关键风险点以及对应的实务应对方向。依托平台底层 2 亿 + 裁判文书库、480 万+法律法规数据库资源，检索匹配相关法条、类案裁判说理作为支撑，输出有据可依的专业解答。律师无需再分散多平台检索查阅，大幅压缩法律研究耗时，快速获取法律观点与参考依据，为文书撰写、庭审辩论夯实理论与案例基础。

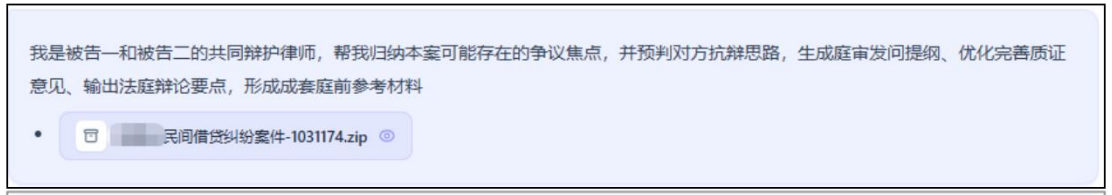


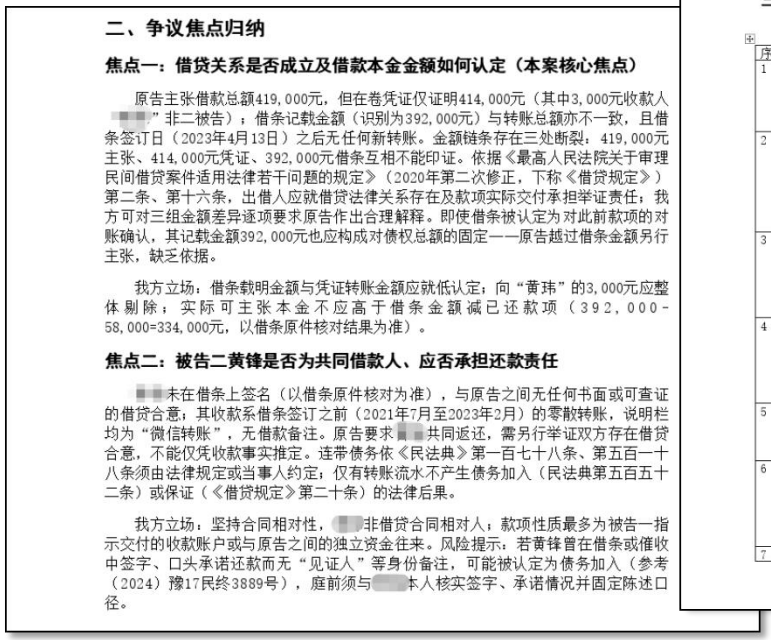




4.庭前准备与模拟

正式开庭前，律师需要投入大量精力归纳争议焦点、预判对方抗辩思路、打磨各类庭审文稿，准备工作繁琐且容易出现思考盲区。进入庭前准备阶段，系统基于已经解析完成的全套案卷材料，自动归纳提炼案件核心争议焦点；同时切换模拟法官、对方当事人及代理律师的不同视角，预判庭审过程中可能面临的法庭发问、对方质证抗辩与各类挑战。依托解析结果智能生成庭审发问提纲、优化完善质证意见、输出法庭辩论要点，形成成套庭前参考材料。帮助律师多角度推演庭审对抗场景，补齐思考疏漏，提前做好应对预案，更加全面地掌握庭审主动权。





二、争议焦点归纳

焦点一：借贷关系是否成立及借款本金金额如何认定（本案核心焦点）

原告主张借款总额419,000元，但在卷凭证仅证明414,000元（其中3,000元收款人[redacted]”非二被告）；借条记载金额（识别为392,000元）与转账总额亦不一致，且借条签订日（2023年4月13日）之后无任何新转账。金额链条存在三处断裂：419,000元主张、414,000元凭证、392,000元借条互相不能印证。依据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（2020年第二次修正，下称《借贷规定》）第二条、第十六条，出借人应就借贷法律关系存在及款项实际交付承担举证责任；我方可对三组金额差异逐项要求原告作出合理解释。即使借条被认定为对此前款项的对账确认，其记载金额392,000元也应构成对债权总额的固定——原告越过借条金额另行主张，缺乏依据。

我方立场：借条载明金额与凭证转账金额应就低认定；向“黄玮”的3,000元应整体剔除；实际可主张本金不应高于借条金额减已还款项（392,000-58,000=334,000元，以借条原件核对结果为准）。

焦点二：被告二黄锋是否为共同借款人、应否承担还款责任

[redacted]未在借条上签名（以借条原件核对为准），与原告之间无任何书面或可查证的借贷合意；其收款系借条签订之前（2021年7月至2023年2月）的零散转账，说明栏均为“微信转账”，无借款备注。原告要求[redacted]共同返还，需另行举证双方存在借贷合意，不能仅凭收款事实推定。连带债务依《民法典》第一百七十八条、第五百一十八条须由法律规定或当事人约定，仅有转账流水不产生债务加入（民法典第五百五十二条）或保证（《借贷规定》第二十条）的法律后果。

我方立场：坚持合同相对性，[redacted]非借贷合同相对人；款项性质最多为被告一指示交付的收款账户或与原告之间的独立资金往来。风险提示：若黄锋曾在借条或催收中签字、口头承诺还款而无“见证人”等身份备注，可能被认定为债务加入（参考（2024）豫17民终3889号），庭前须与[redacted]本人核实签字、承诺情况并固定陈述口径。



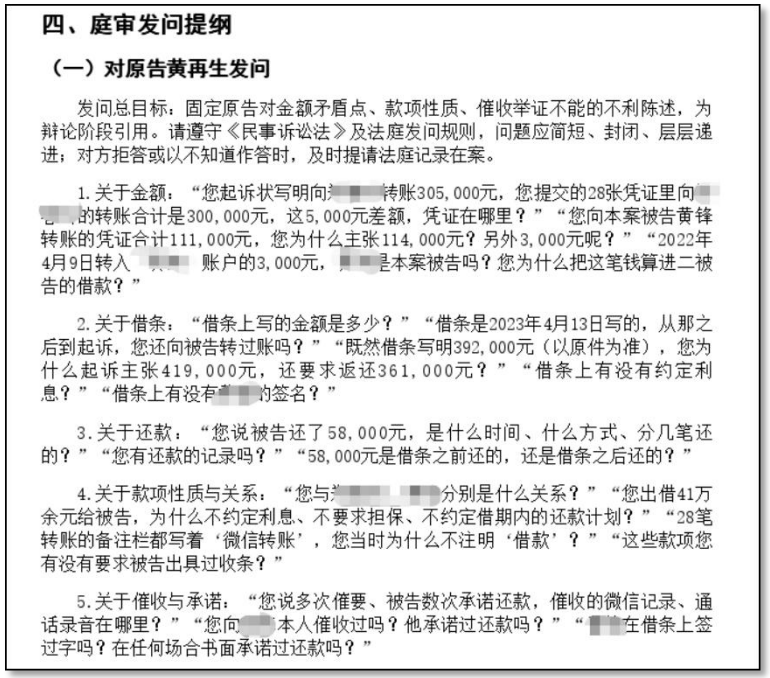
三、原告方诉讼思路预判与我方应对

表2：原告方诉讼思路预判与应对

序号	原告可能主张	预判依据	我方应对
1	借条系双方对全部借款的对账确认，419,000元为总额	借条+28张凭证组合举证	借条金额仅392,000元，与419,000元矛盾；要求原告解释差额，主张以借条为准
2	转账凭证足以证明款项实际交付	28张微信凭证	交付≠借贷；凭证仅证明转账事实（凭证自身声明“仅证明交易相关信息”），不证明款项性质；无借款备注
3	[redacted]收款即共同借款，二人系共同借款人	[redacted]收款111,000元	黄锋未签借条、无借贷合意；连带责任须约定或法定；引用（2025）湘04民再39号裁判规则
4	“数次承诺还款”证明被告承认债务	起诉状称多次催要、被告一数次承诺	要求原告提交催收及承诺的原始载体；仅有口头陈述不构成有效证据，注意承诺内容是否限定了金额
5	利息自2023年12月31日起按LPR计算合法	借条还款期限届满日	起算日应为2024年1月1日；限定一年期LPR；基数按认定本金分段扣减
6	借条上姓名书写瑕疵不影响签字效力	借条正文姓名存在书写不规范情形（识别件显示与身份证姓名存在出入）	以签字+指纹原件核对为准，此项仅作为辅助质证意见，不作为主攻方向，避免被认定刻意拖延
7	对[redacted]名下财产	保全申请+财产线索	评估保全复议与置

4.庭前准备与模拟

人工梳理案卷时容易受材料细节干扰，出现争议焦点提炼不全、抓不住核心分歧的问题，进而造成庭前准备方向出现偏差。系统对全案案卷材料进行深度解析，结合海量类案进行深度学习比对，自动提炼案件当中的核心法律争议与事实分歧，精准识别各方当事人之间的关键分歧点，区分事实争议、证据争议以及法律适用争议。帮助律师快速拨开繁杂案卷信息，直接聚焦庭审对抗的核心方向，减少无效准备，规避庭前工作重点出现偏移，为后续质证、发问、法庭辩论等全流程庭审工作锚定分析主线。



四、庭审发问提纲

（一）对原告黄再生发问

发问总目标：固定原告对金额矛盾点、款项性质、催收举证不能的不利陈述，为辩论阶段引用。请遵守《民事诉讼法》及法庭发问规则，问题应简短、封闭、层层递进；对方拒答或以不知道作答时，及时提请法庭记录在案。

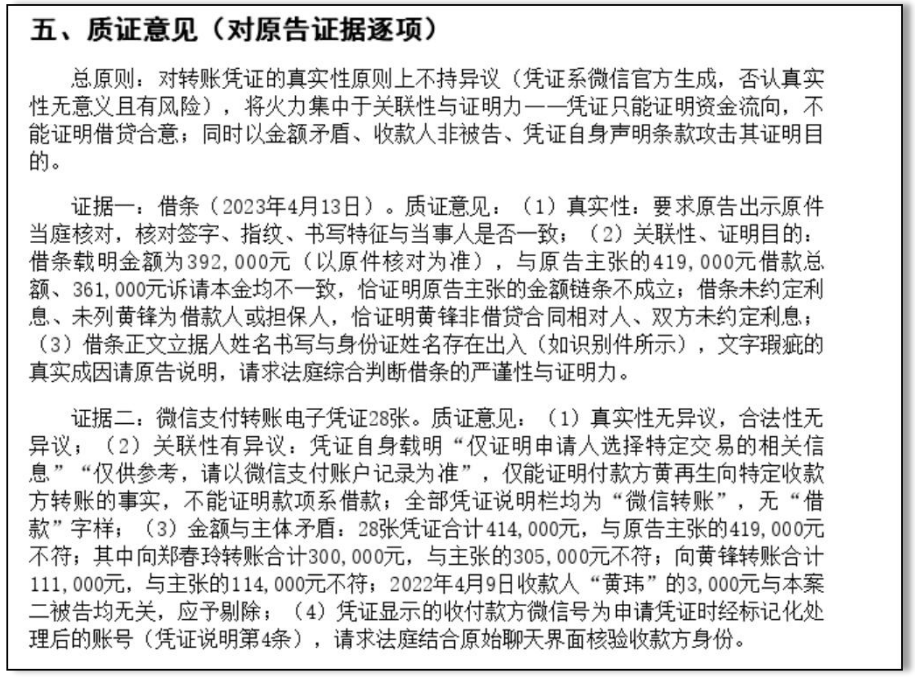
1. 关于金额："您起诉状写明向[redacted]转账305,000元，您提交的28张凭证里向[redacted]的转账合计是300,000元，这5,000元差额，凭证在哪里？""您向本案被告黄锋转账的凭证合计111,000元，您为什么主张114,000元？另外3,000元呢？""2022年4月9日转入[redacted]账户的3,000元，[redacted]是本案被告吗？您为什么把这笔钱算进二被告的借款？"

2. 关于借条："借条上写的金额是多少？""借条是2023年4月13日写的，从那之后到起诉，您还向被告转过账吗？""既然借条写明392,000元（以原件为准），您为什么起诉主张419,000元，还要求返还361,000元？""借条上有没有约定利息？""借条上有没有[redacted]的签名？"

3. 关于还款："您说被告还了58,000元，是什么时间、什么方式、分几笔还的？""您有还款的记录吗？""58,000元是借条之前还的，还是借条之后还的？"

4. 关于款项性质与关系："您与[redacted]分别是什么关系？""您出借41万余元给被告，为什么不约定利息、不要求担保、不约定借期内的还款计划？""28笔转账的备注栏都写着'微信转账'，您当时为什么不注明'借款'？""这些款项您有没有要求被告出具过收条？"

5. 关于催收与承诺："您说多次催要、被告数次承诺还款，催收的微信记录、通话录音在哪里？""您向[redacted]本人催收过吗？他承诺过还款吗？""[redacted]在借条上签过字吗？在任何场合书面承诺过还款吗？"



五、质证意见（对原告证据逐项）

总原则：对转账凭证的真实性原则上不持异议（凭证系微信官方生成，否认真实性无意义且有风险），将火力集中于关联性与证明力——凭证只能证明资金流向，不能证明借贷合意；同时以金额矛盾、收款人非被告、凭证自身声明条款攻击其证明目的。

证据一：借条（2023年4月13日）。质证意见：（1）真实性：要求原告出示原件当庭核对，核对签字、指纹、书写特征与当事人是否一致；（2）关联性、证明目的：借条载明金额为392,000元（以原件核对为准），与原告主张的419,000元借款总额、361,000元诉请本金均不一致，恰证明原告主张的金额链条不成立；借条未约定利息、未列黄锋为借款人或担保人，恰证明黄锋非借贷合同相对人、双方未约定利息；（3）借条正文立据人姓名书写与身份证姓名存在出入（如识别件所示），文字瑕疵的真实成因请原告说明，请求法庭综合判断借条的严谨性与证明力。

证据二：微信支付转账电子凭证28张。质证意见：（1）真实性无异议，合法性无异议；（2）关联性有异议：凭证自身载明"仅证明申请人选择特定交易的相关信息""仅供参考，请以微信支付账户记录为准"，仅能证明付款方黄再生向特定收款方转账的事实，不能证明款项系借款；全部凭证说明栏均为"微信转账"，无"借款"字样；（3）金额与主体矛盾：28张凭证合计414,000元，与原告主张的419,000元不符；其中向郑春玲转账合计300,000元，与主张的305,000元不符；向黄锋转账合计111,000元，与主张的114,000元不符；2022年4月9日收款人"黄玮"的3,000元与本案二被告均无关，应予剔除；（4）凭证显示的收付款方微信号为申请凭证时经标记化处理后的账号（凭证说明第4条），请求法庭结合原始聊天界面核验收款方身份。



六、法庭辩论要点

第一层（本金与金额链条）：原告主张419,000元，凭证只证明414,000元，借条只确认392,000元，三个数字互相矛盾且原告无法合理解释差额，另有一笔3,000元收款人根本不是本案被告。依据《借贷规定》第二条，出借人应提供债权凭证及其他能证明借贷法律关系存在的证据；原告连基本金额都无法闭合，何谈借贷关系成立。即使法庭认定借条是对此前款项的确认，也应以借条载明的392,000元为准，再减去原告自认的58,000元还款，至多为334,000元（以借条原件核对结果为准），而非361,000元。

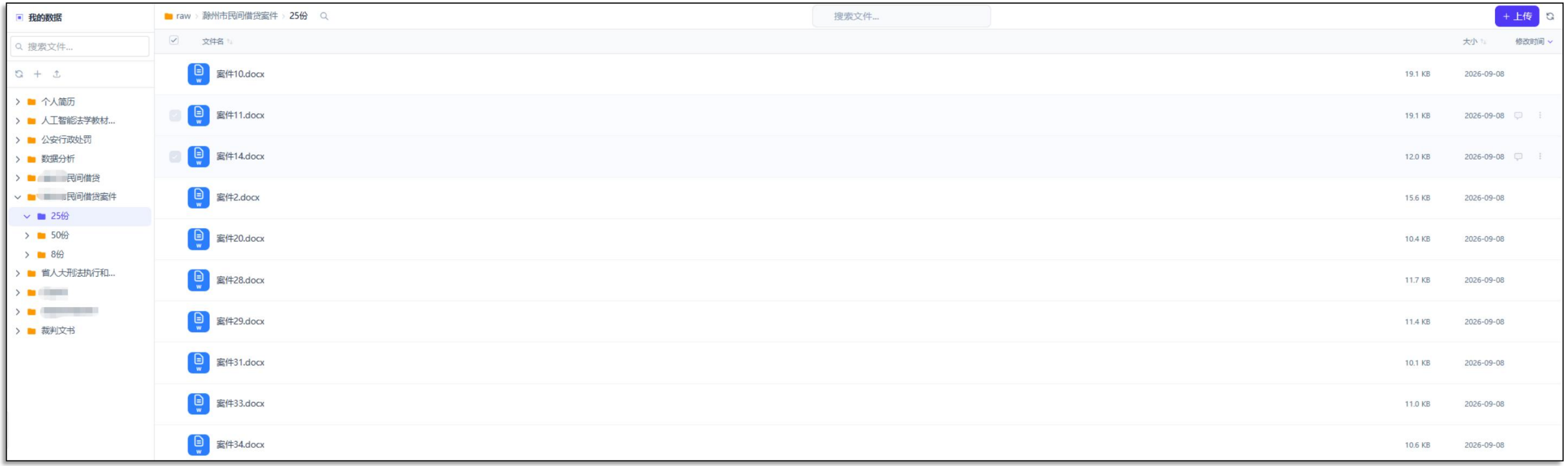
第二层（借贷合意）：民间借贷的成立须有借贷合意与款项交付两个要件。本案28笔转账时间跨度近两年半、金额零散（最小3,000元、最大50,000元）、无利息约定、无担保、无借款备注、部分深夜转账，与正常出借行为特征明显不符。依据《借贷规定》第十六条，我方已就款项性质提出抗辩并举证（还款流水、资金用途证据），举证责任已转移回原告，原告除转账凭证和一张金额对不上的借条外，无任何借贷合意证据，应承担举证不能的不利后果。类案参考：（2023）京03民终19856号（北京三中院）——仅有转账凭证，被告以聊天记录证明存在其他法律关系使事实真伪不明，原告未进一步提交债权凭证，法院驳回其全部诉请；（2025）湘0181民初1296号（浏阳法院）——仅有微信转账记录、无借贷合意，驳回诉请。

第三层（[redacted]责任）：[redacted]未签署借条，与原告之间没有任何借贷合意，仅凭2021年至2023年间的收款记录不能认定其为借款人。连带债务依《民法典》第一百七十八条、第五百一十八条须由法律规定或当事人约定；债务加入依《民法典》第五百五十二条须有明确的加入意思表示，收款行为不属于上述任何情形。类案参考：（2025）湘04民再39号（衡阳中院）——他人在借条空白处签名而未在借款人处签名，无共同借款合意证据、出借人也未向其催收的，不承担共同还款责任。本案原告连一份向黄锋的催收记录都拿不出来，反而印证黄锋自始未被当作借款人对待。

第四层（利息）：借条未约定借期内利率与逾期利率，依据《民法典》第六百七十六条、《借贷规定》第二十八条第二款第（一）项，原告至多自逾期还款之日即2024年1月1日起参照当时一年期LPR计息，其自2023年12月31日起算、以361,000元为基数、未明确一年期标准，均无依据；计息基数应按法庭认定的本金并逐笔扣减还款后分段计算。

5.结案归档与知识管理

大量已办结的历史案件蕴藏着宝贵的办案经验，但传统卷宗模式下查找过往案例往往翻阅繁琐、调取困难。系统支持按照案由、关键词、审理法院、裁判时间、涉案标的、争议焦点等多维度条件，快速检索团队内部已归档的历史案件，可一键调取完整历史卷宗、各类法律文书以及配套的办案策略资料。遇到案情相似的新案件时，能够直接参考、复用已经经过实务检验的成熟办案方案与文书模板，无需从零重复开展研究撰写，减少大量同质化重复劳动，充分释放历史案件的价值，切实提升团队整体办案效率。



感谢观看



服务微信及电话：13682340627